

第3編 ■ 刑罰

第1章 刑罰の意義と種類

刑法
No204

R2-7

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. 人に意図的に害悪を加えることは、本来であれば許されないはずです。それにもかかわらず、刑罰という苦痛を人に与えることが正当化される実質的な根拠は何でしょうか。

学生B. 私は、刑罰は犯罪に対する非難を含むもので、その意味で①(a. 応報・b. 社会統制の手段)としての性質を持ち、②(c. 犯罪者の改善更生・d. 正義の実現)という観点から照らして、犯罪に対する反作用であること自体に刑罰の正当化根拠を見いだすことができると考えます。もう少し詳しく言うと、自らの意思で犯罪行為を行うことを決意し実行した犯罪者に対して、その意思決定を回顧的に非難する点に刑罰の正当化根拠があるということです。

学生C. B君は、③(e. 非決定論・f. 決定論)の立場を前提にしているのですね。しかし、①としての刑罰自体に刑罰を正当化する根拠があるという説明では、刑罰を科すこととそれ自体が目的ということになりませんか。刑罰は、国家の制度の一種なのだから、国民の現実的な利益を実現する手段として合目的性の観点から正当化されるべきではないでしょうか。私は、刑罰を科すことが許される根拠は、④(g. 被害感情の緩和・h. 犯罪の予防)にあると思います。犯罪によって得られる快楽を上回る苦痛を刑罰として予告すれば、一般人に対する威嚇的な効果があるからです。刑罰は④という公的利益の達成に資するために、人に科すことが正当化されるのだと思います。

学生A. 私も、基本的にC君の考えに賛成ですが、④の観点を強調しすぎると、⑤(i. 責任・j. 被害感情)の程度を超える刑罰を科すことも肯定されかねず、刑法の基本原則に反する帰結をもたらすことになるのではないのでしょうか。

1. ①a ③f 2. ①b ⑤j 3. ②d ④h 4. ②c ⑤i 5. ③e ④g

No204	刑罰の根拠	正答率
R2-7	正解 3	62%

() には順に、「① a、② d、③ e、④ h、⑤ i」が入り、したがって、正解は肢3となる。

①②について

①②には、学生Bの見解として、刑罰が正当化される実質的な根拠に関する語句が入る。学生Bは、刑罰は犯罪に対する非難を含むと述べているところ、これは、応報刑論の考え方である。応報刑論は、刑罰は犯罪に対する反作用として、刑罰を科すことそれ自体に意味があるとする見解であり、カントの「目には目を」という正義論を基礎とする。したがって、①には「a. 応報」、②には「d. 正義の実現」が入る。

③について

③には、学生Bの見解の前提となる犯罪理論に関する語句が入る。非決定論とは、理性的人間像を基礎として、人間には自由意思があり、自己の行動について因果の法則に支配されることなくその理性的判断により選択できるとする考え方である。これに対して、決定論とは、宿命的人間像を基礎として、その行動は遺伝的素質と社会的環境によって支配されているとする考え方である。学生Bは、「自らの意思で犯罪行為を行うことを決意し実行した犯罪者に対して、その意思決定を回顧的に非難する点に刑罰の正当化根拠がある」と発言しており、人間の自由意思があることを前提としているので、非決定論の立場を前提としているといえる。したがって、③には「e. 非決定論」が入る。

④について

④には、学生Cの見解として、刑罰が正当化される実質的な根拠に関する語句が入る。刑罰は、国家の制度の一種であることから、国民の現実的な利益を実現する手段として合目的性の観点から正当化されるべきとする考え方を、目的刑論という。この目的刑論は、さらに、刑罰の目的は、行為者の改善教育にあるとする特別予防論と、一般人に対する威嚇であるとする一般予防論とに分かれる。学生Cは、「犯罪によって得られる快楽を上回る苦痛を刑罰として予告すれば、一般人に対する威嚇的な効果がある」と発言していることから、目的刑論のうち一般予防論の立場に立つことがわかる。また「公的利益」としていることから、被害感情の緩和ではなく、犯罪の予防を重視していることも分かる。したがって、④には「h. 犯罪の予防」が入る。

⑤について

⑤には、学生Cの立場である目的刑論（一般予防論）に対する批判に関する語句が入る。学生Cのいう犯罪の予防の観点を重視しすぎると、犯罪予防効果が生じるまで、責任のない行為に対しても刑罰を科すことが可能となりかねず、刑法の基本原則である責任主義に反する帰結をもたらすおそれがあるといえる。したがって、⑤には「i. 責任」が入る。